

第5編 ■ 証拠

第1章 証拠法総論／第1節 証拠裁判主義

刑事訴訟法
No216

予備独自問題 H28-24

(配点：3)

月 日
月 日

次の【事例】に関し、捜査機関が収集した後記アからオまでの【証拠】について、「直接証拠とは、犯罪事実を直接に証明する証拠をいう。」とする見解を前提とした場合、直接証拠に該当するものには1を、直接証拠に該当しないものには2を選びなさい。

【事例】

甲は、平成28年2月1日午後7時頃、Hマンション401号室のV方において、Vを包丁で刺殺した。

【証拠】

ア. 「平成28年2月1日午後6時58分頃、包丁を持った甲がHマンション1階でエレベーターに乗り、4階で降りた後、401号室方向に向かう状況」を撮影した防犯カメラ映像

イ. V方居室内で、隠れて犯行を見ていたA（Vの交際相手）の「甲は、Vを包丁で刺して殺しました。」との供述を録取した検察官調書

ウ. V方の隣室である402号室に住むBの「平成28年2月1日午後7時頃、401号室から、Vの声で、『おい、甲、包丁で何するんだ。やめろ。』という声を聞いた。」との供述を録取した検察官調書

エ. V方に遺留されていた、Vの血液及び甲の指紋が付着した包丁

オ. 甲及びVの共通の知人であるCの「甲は、Vのことを恨んでいた。甲がVを殺したことに間違いないと思う。」との供述を録取した検察官調書

No216	直接証拠						正答率
予備H28-24	正解	ア 2	イ 1	ウ 2	エ 2	オ 2	48%

直接証拠とは、要証事実を直接証明するのに用いる証拠をいう。犯行目撃証人の供述、犯罪被害者の供述、被告人の自白などがその具体例である。他方、直接証拠以外の証拠を間接証拠という。これは、要証事実を直接に証明するのではなく、その存否を推認させる事実（間接事実）を証明するのに用いられる証拠である。犯行現場に残された犯人の指紋などである。

ア 直接証拠に該当しない

本件映像は、犯行直前に、犯行に使用されたと思われる包丁を持った甲が犯行現場付近に存在していたという事実を示すものである。この事実などから、甲がVを包丁で刺殺したという事実、すなわち要証事実の存在を推認することができる。よって、本証拠は間接証拠に当たる。

イ 直接証拠に該当する

本証拠は、隠れて犯行を見ていたAの供述（犯行目撃証人の供述）を録取した書面であり、この書面から甲がVを包丁で刺殺したという事実、すなわち要証事実を直接証明することができる。

ウ 直接証拠に該当しない

本証拠は、犯行時刻に犯行現場の隣室に在室していたBが、被害者Vの「おい、甲、包丁で何するんだ。やめろ。」との声を聞いたという内容の供述である。この供述は、犯行時刻に犯行現場で甲が包丁を手に持ち何かをしようとしていたという事実を示すものである。この事実などから、甲がVを包丁で刺殺したという事実、すなわち要証事実の存在を推認することができる。よって、本証拠は間接証拠に当たる。

エ 直接証拠に該当しない ★

本件証拠である包丁にVの血液が付着していたという事実から、当該包丁が本件犯行に使用された凶器に当たるという事実が認定される。更に、当該包丁に甲の指紋が付着していたという事実から、甲が当該包丁を手に持っていたという事実が認定される。加えて、当該包丁がV方に遺留されていたという事実から、甲が犯行現場に存在していたという事実が認定される。これらの事実などから、甲がVを包丁で刺殺したという事実、すなわち要証事実の存在を推認することができる。よって、本証拠は間接証拠に当たる。

オ 直接証拠に該当しない

本証拠は、甲がVを殺す動機があったことを示す事実である。この事実などから、甲がVを包丁で刺殺したという事実、すなわち要証事実の存在を推認することができる。よって、本証拠は間接証拠に当たる。